

Prüfungsfragen Recht

Was versteht man unter einer Person?

Person = jeder, der die Fähigkeit besitzt, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. (Rechtsfähigkeit)

Natürliche Person: jeder Mensch, von Geburt bis zum (Hirn)Tod

Juristische Person: AG, GmbH, Stiftung, Vereine, etc...

Was ist der Zweck von juristischen Personen?

- *Erleichterung des geschäftlichen Verkehrs mit Verbänden, Gesellschaften etc...*
- *Schutz für das Privatvermögen durch Abschottung der Haftung (nicht aber Ausschluss der Haftung überhaupt)*
- *Erweiterung des Aktionsradius von Unternehmen*
- *Kumulierung von Kapital*

Welche Arten von juristischen Personen kennen Sie? (nennen Sie 3)

- *Personenverbände: Zusammenschluss von natürlichen/juristischen Personen (=Mitglieder), Gesellschaften mit einer Organisation (GmbH, AG, Vereine)*
- *Sachgesamtheiten: Vermögensmassen, die einem bestimmten Zweck dienen, keine Mitglieder, sondern idR Begünstigte (Stiftung)*
- *Öffentlichrechtliche bzw privatrechtliche juristische Personen: Gründungsakt Gesetz bzw Vertrag*
- *Personengesellschaften: OG, KG – keine juristischen Personen, aber auf Grund von Sonderregelungen im UGB in gewissem Ausmaß teilrechtsfähig.*

Beschreiben Sie den Begriff der Rechtsfähigkeit.

Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein

- Natürliche Person: Geburt, jeder Mensch ist rechtsfähig
- Juristische Person:
 - o Entstehung durch Vertrag im Innenverhältnis – ein öffentlichrechtl. Anerkennungsakt ist zur Außenwirkung aber meist Mitvoraussetzung (zB GmbH ab Eintragung ins FB)
 - o Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts (zB Kammern) Gesetz, VO

Was ist die Handlungsfähigkeit und in was wird sie unterteilt?

Fähigkeit, durch eigene Handlungen Rechte zu erwerben und sich zu verpflichten

Unterteilung in Geschäftsfähigkeit – Deliktsfähigkeit

Beschreiben Sie die Stufen der Geschäftsfähigkeit.

Fähigkeit, selbständig Geschäfte (=Verträge) abschließen zu können

- *Kinder (bis 7 Jahre)*
- *Unmündige Minderjährige (7 bis 14 Jahre)*
- *Mündige Minderjährige (14 bis 18 Jahre)*
- *Eigenberechtigung = volle Geschäftsfähigkeit ab 18*
 - o *Ausnahmen – Volltrunkenheit, Ohnmacht*
 - o *Besachwalterung*

Wurtssemmelparagraph §170ABGB

Wann liegt eine Verletzung der Aufsichtspflicht vor / wann liegt keine Verletzung der Aufsichtspflicht vor? (nennen Sie jeweils 3 Beispiele)

Verletzung der Aufsichtspflicht:

- Überlassen von gefährlichem Spielzeug an ein 4jähriges Kind
- Wer einer gehbehinderten Großmutter ein 3 jähriges Kind außerhalb der Wohnung anvertraut
- Wer ein Kind mit einer Armbrust spielen lässt, deren Pfeile Nägel als Spitze haben

Keine Verletzung der Aufsichtspflicht:

- Wenn ein Lehrer 7 oder 8 jährige Schulkinder in der Garderobe nicht ständig beaufsichtigt
- Unbeaufsichtigtes 4,5 jähriges Kind auf Spielplatz in der Nähe einer wenig befahrenen Straße
- Schneeballspielen von 8-10 jährigen ohne Überwachung

Was versteht man unter Stellvertretung?

Stellvertretung = rechtsgeschäftliches Handeln für einen anderen, wobei die vertretene Person unmittelbar durch das Handeln des Vertretes berechtigt und verpflichtet wird

Prinzipiell bei jedem Rechtsgeschäft möglich, außer bei sogenannte höchstpersönliche (Ehe, Scheidung...)

Entstehen durch Gesetz, Willenserklärung des Vertreters, Satzung einer juristischen Person

Wer kann ein Stellvertreter sein?

Verwandte, Freunde, Angestellte, Anwälte, Steuerberater ...

Welche Arten der Stellvertretung kennen Sie?

- *Gesetzliche Stellvertretung*
- *Rechtsgeschäftliche Stellvertretung*
- *Organschaftliche Stellvertretung*

Welche sind die Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung?

- *Vertretungsbefugnis: Vollmacht = die Fähigkeit, im Namen des Vertretenen und mit Wirkung für ihn Rechtsgeschäfte bzw Verträge mit dritten Personen abzuschließen*
- *Offenlegung*
- *Geschäftsfähigkeit des Vertreters*

Wie kann man eine Vollmacht erteilen?

- *Ausdrücklich: mündlich oder schriftlich*
- *Stillschweigend: aus der Beurteilung der Gesamtumstände (zB dem Verhalten des Vollmachtgebers) lässt sich die Vollmachterteilung ableiten – Duldung bzw Anscheinsvollmacht, ein Dritter muss aber auf ein Vorliegen einer Vollmacht vertrauen können*

Welche Arten von Vollmacht kennen Sie?

- *Generalvollmacht (gilt für Vertretung aller Arten)*
- *Gattungsvollmacht (gilt für bestimmte Arten von Geschäften)*
- *Spezialvollmacht (gilt nur für ein bestimmtes Geschäft)*

Wie endet eine Vollmacht?

- *Widerruf durch Vollmachtgeber*
- *Kündigung durch Bevollmächtigten*
- *Tod des Vollmachtgebers oder des Bevollmächtigten*

Vorsicht: unaufschiebbare Geschäfte

Prokura, eine Prozessvollmacht oder eine Handlungsbevollmächtigung erlöschen im Zweifel bei Tod des Vollmachtgebers nicht

Was versteht man unter einem „falsus procurator“?

= vollmachtloses Handeln

Kein Vertrag mit dem Vertretenen bei Überschreiten der Vollmacht, Handeln nach Ende der Vollmacht

Dagegen aber gültiger Vertrag mit vertretenem bei Überschreiten der Ermächtigung bzw des Auftrages

Unterscheide: Vollmacht – Auftrag/Ermächtigung

Was ist eine Prokura?

Umfassende unternehmerische Vollmacht mit gesetzlich fixiertem Umfang; Eintragung ins Firmenbuch notwendig

Ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die der Betrieb irgendeines Unternehmens mit sich bringt

Jederzeit widerruflich

Der gesetzliche Umfang der Prokura kann Dritten gegenüber weder in sachlicher, persönlicher, zeitlicher, geographischer oder sonstiger Hinsicht beschränkt werden.

Prokura = Handelsrechtliche Generalvollmacht

Was ist Sachenrecht?

Das Sachenrecht behandelt die Frage, wem die Sachgüter zugehören, wer sie beherrschen und über sie verfügen darf. Da sich die Befugnisse idR gegen Jedermann richten, handelt es sich um ein absolutes Recht.

Sachenrecht ist also ein Herrschaftsrecht.

Es ist also ein Recht der Güterzuordnung und bestimmt, wem eine Sache zusteht, und begrenzt den Umfang dieser Zuständigkeit.

Da es um die Herrschaft über Dinge geht, wird auch die Bezeichnung **dingliches Recht** verwendet.

Was sind die Grundsätze des Sachenrechts?

- Publizität (Grundbuch – Besitz – Pfandrecht)
- Titel und Modus (Vertrag – Übergabe)
- Typenzwang
- Spezialität (Ausnahme: Universalsukzession)
- Erwerb vom Berechtigten

In welche Bereiche können Sachen eingeteilt werden?

- Sache = alles, was von der Person verschieden ist (Tiere haben Sonderstellung)
- Gegenstände – Rechte (unkörperliche Sache)
- Bewegliche – unbewegliche Sachen

Unterscheiden Sie die Begriffe: Innehabung, Besitz und Eigentum

Innehabung: jemand hat eine Sache in seiner Gewahrsame, will sie aber nicht als die seinige behalten

Besitz: tatsächliche Gewahrsame + Besitzwille

Besitzer genießt den besonderen Schutz der Rechtsordnung

Grund: Weitgehendes Verbot der Selbsthilfe

Eigentum: (un)beschränkte Befugnis einer Person über eine Sache

Wie erwirbt man Eigentum?

Eigentum wird durch gültigen Titel (zB Kaufvertrag) und Modus (zB körperliche Übergabe) erworben.

Was ist ein Grundbuch und wie ist dessen Einteilung?

Öffentliches Verzeichnis aller Grundstücke in Österreich

Einteilung:

- Gutbestandsblatt (A Blatt)
- Eigentumsblatt (B-Blatt)
- Lastenblatt (C-Blatt)

Welche sind die Grundsätze des Grundbuchs?

- **Publizitätsprinzip:** jedermann kann bei berechtigtem Interesse Einsicht nehmen
- **Eintragungsgrundsatz**
- **Vertrauensgrundsatz:** öffentlicher Glaube des Grundbuchs
- **Prioritätsgrundsatz:** Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Was ist ein Vertrag?

Vereinbarung zwischen mindestens 2 Personen, mit der gegenseitige Rechte und Pflichten begründet werden

Welche sind die rechtlichen Bedingungen für den Vertragsabschluss?

- Rechts- und Handlungsfähigkeit
- Übereinstimmende Willenserklärung
- Freiwilligkeit (Vertragsabschluss frei von Irrtum, List, Drohung)
- Möglichkeit und Erlaubtheit (-> §879 ABGB)
- Einhaltung allfälliger Formschrift

Wie kommt ein Vertrag zustande?

Übereinstimmende Willenserklärungen der Vertragspartner –
Angebot und Annahme (Einigung über die sogenannten, essentialia negotii)

Angebot: damit äußert der Anbieter den (ausdrücklichen oder schlüssigen) Wunsch, einen Vertrag mit einem bestimmten Inhalt abzuschließen zu wollen. Das Angebot muss inhaltlich ausreichen bestimmt sein und einen Bindungswillen zeigen.

Annahme: inhaltliche Änderung des Angebots nicht möglich,
Abweichung=Gegenangebot

Beschreiben Sie die Annahmefrist.

Unter Anwesenden prinzipiell sofort

Unter Abwesenden: Postlauf hin, angemessene Überlegungsfrist +
Postlauf Retour (ca 8-10 Tagen)... kann auch frei vereinbart werden,
bei Mail ist es kürzer)

Ab Zugang des Angebotes ist der Anbietende an diese gebunden

Schweigen ist keine Annahme; Ausnahme:

- Geschäftsgepflogenheiten unter Unternehmern
- Bei Vorausvereinbarung in schon bestehendem Vertrag (zB Versicherungsvertrag, Gegenausnahme: Konsumentenvertrag)

Welche Willensmängel kennen Sie?

Irrtum ???

Welche Arten von Irrtum gibt es?

Unbeachtlicher Irrtum: Motivirrtum (zB Kalkulation) ausgen.

- Motivirrtum durch Arglist verursacht
- Motiv wurde Vertragsinhalt
- Motivirrtum bei unentgeltlichen Geschäft (zB Schenkung)

Beachtlicher Irrtum: Geschäftsirrtum

- Natur des Geschäfts (zB Kauf vs Miete)
- Gegenstand des Geschäfts (zB verkehrstüchtiges Auto)
- Person des Vertragspartners

Wesentlicher/unwesentlicher Irrtum

Relevanter Irrtum:

- Veranlassung durch Geschäftspartner
- Irrtum musste Geschäftspartner offenbar auffallen
- Irrtum wurde rechtzeitig aufgeklärt

Was sind die Rechtsfolgen des Irrtums und wann verjährt dieser?

- wesentlichem Irrtum: Anfechtung und Vertragsaufhebung
- unwesentlichem Irrtum: Vertragenpassung

Was versteht man unter einem Vorvertrag?

Verabredung künftig einen Vertrag abzuschließen

Verbindlich wenn wesentliche Stücke und Zeitpunkt des Abschlusses des Hauptvertrages bestimmt sind

Beschreiben Sie den Abschluss eines Versicherungsvertrages.

Keine Regelung im VersVG -> allgemeine Regelung des ABGB

Angebot = Antrag des VN, Bindung ist ab Zugang beim Versicherer;
Bindungsdauer beschränkt (6 Wochen bei Verwendung eines
Formulars des VU, es sei denn anderes wurde vereinbart; 2 Wochen
bei Feuerversicherung)

Was versteht man unter einer Polizza?

Urkunde über das Bestehen des Versicherungsvertrages- meist
zugleich die Verständigung des VU an den VN über die Annahme des
Antrages

Welche Vertragsarten kennen Sie? (nennen Sie 4)

Kaufvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag, Miet & Leasingvertrag

Pachtvertrag, Darlehensvertrag, Versicherungsvertrag

Wie kommt ein Kaufvertrag zustande und was sind die Rechte und Pflichten des Verkäufers/ des Käufers?

Zustandekommen bei Einigung über Ware und Preis

Rechte & Pflichten Verkäufers:

- Rechte: Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises sowie Übernahme der ordnungsgemäßen Leistung
- Pflichten: Übertragung des Eigentums, ordnungsgemäße Lieferung

Rechte & Pflichten Käufers:

- Rechte: Anspruch auf Eigentumsübertragung sowie gehörige Lieferung
- Pflichten: Zahlung des Kaufpreises

Was sind die Rechte und Pflichten eines Werkunternehmers /eines Werkbestellers?

Rechte & Pflichten Werkunternehmer:

- Rechte: Anspruch auf Zahlung des Werklohnes; Verweigerung der Herausgabe bei Nichtbezahlung
- Pflichten: ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung des Werkes, Herausgabe bei fristgerechter Bezahlung; Warnpflicht bei Beistellung ungeeigneter Stoffe

Rechte & Pflichten Werkbesteller:

- Rechte: Anspruch auf ordnungsgemäße und fristgerechte Lieferung, bzw. Verweigerung der Übernahme oder Zahlung
- Pflichten: Zahlung des Werklohnes, Abnahme des Werkes

Was sind die Besonderheiten eines Werkvertrages?

Besteller kann das zu errichtendes Werk jederzeit abbestellen, es sei denn, es wurde im WerkV Unwiderruflichkeit vereinbart

Keine entsprechende Regelung im Kaufvertrag

Im Stornofall ist der Werkunternehmer aber schadlos zu halten

Durchbrechung des Grundsatzes „pacta sunt servanda“ -->

Prinzip der Vertragstreue

Beschreiben Sie den Kostenvoranschlag beim Werkvertrag.

Was ist ein Dienstvertrag?

Eine Person (Arbeitnehmer) verpflichtet sich gegenüber dem Arbeitgeber zur persönlichen Erbringung bestimmter Arbeitsleistungen ohne dabei aber einen Erfolg zu schulden (im Gegensatz zum Werkvertrag) „redliches Bemühen“ & Befolgung der Weisung des Arbeitgebers.

Was ist ein Mietvertrag?

Ein Mietvertrag liegt vor wenn eine unverbrauchbare bewegliche oder unbewegliche Sache gegen Entgelt auf bestimmte oder unbestimmte Dauer zum Gebrauch überlassen wird.

Was sind die Rechte und Pflichten eines Vermieters / eines Mieters?

Rechte & Pflichten Vermieters:

- Rechte: Anspruch auf Zahlung des Mietzins; gesetzliches Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Mieters
- Pflichten: Überlassung eines brauchbaren Mietobjektes; Reduzierung des Mietzins bei eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit

Rechte & Pflichten Mieters:

- Rechte: Anspruch auf Überlassung und Erhaltung eines brauchbaren Mietobjektes sowie auf Herabsetzung des Mietzinses bei eingeschränkter Gebrauchsmöglichkeit
- Pflichten: fristgerechte Zahlung des Mietzinses, Verpflichtung zum schonenden und vereinbarungsgemäßen Gebrauch des Mietobjektes

Was versteht man unter Leasing und welche Arten gibt es?

Eine Form der Investitionsfinanzierung, welche Grundzüge des Mietvertrages beinhaltet

- Reine Mietverträge (Operating Leasing)
- Finanzierungsleasing (Kauf in Teilzahlungen)
Leasinggeber entspricht einem Kreditgeber; Leasingnehmer trägt typischerweise das Risiko des Unterganges; von der Miete unterscheidet sich das Leasing durch die Tatsache, dass die mietvertraglich geschuldete Wartung und Instandsetzung bzw. der Gewährleistungsanspruch auf den Leasingnehmer umgewälzt wird
- Miete mit Kaufoption : nähert sich dem Ratenkauf

Was sind die Besonderheiten bei der Geschäftsraummiete?

- Kündigungsschutz (zB Nichtbenützung)
- Kündigungsfristen (1/4 jährlich)
- Keine Kategoriezins-Vereinbarung (angemessener Zins)
- Mietzinsfestsetzung bei Neuvermietung
- Zinserhöhung bei Unternehmensveräußerung (Vollanwendungsbereich)
- Beliebig befristete Mietverträge
- Änderung des Unternehmensgegenstandes

Was ist ein Pachtvertrag?

Wesentlicher Unterschied zur Miete ist der Fruchtgenuss, also das Recht des Pächters den Ertrag des Pachtgegenstandes zu genießen

Rechte und Pflichten sind analog zum Mietvertrag

Vorsicht: Vertragsklausel zu Lasten des Pächters hinsichtlich der Übernahme von Kosten für die Instandsetzung schadhafter Betriebsmittel

Was versteht man unter einem Darlehen?

Liegt vor, wenn Einigung besteht verbrauchbare Sachen (idR Geld, Getreide etc) ins Eigentum des Darlehensnehmers gegen die Verpflichtung zur Rückgabe gleichartiger Sachen nach Ablauf der Vertragszeit zu übergeben.

Gegenleistung: regelmäßige Zinsen

Beschreiben Sie den Versicherungsvertrag.

Vertragspartner: Versicherer und Versicherungsnehmer

Gewährt einen bestimmten, genau abgegrenzten Versicherungsschutz gegen eine Geldleistung. Dient der Absicherung der privaten und beruflichen Existenz vor einem speziellen Schadensfall.

Im ABGB zu finden unter den Glücksverträgen.

Versichert wird ein zukünftiges, ungewisses Ereignis. Ein Versicherungsvertrag ist ungültig wenn von vorn herein feststeht, dass dieses Ereignis nicht eintreten kann bzw bereits eingetreten ist.

Versicherungsschutz ist daher das Versprechen des Versicherers, bei Eintritt eines bestimmten, zukünftigen und ungewissen Ereignisses eine Leistung zu erbringen.

Rechtsquellen: ABGB, UGB, VersVG, KSchG, VAG

Was sind die Pflichten eines Versicherers/ eines Versicherungsnehmers?

Pflichten Versicherers:

- Übernahme des Versicherungsschutzes und Leistung im Versicherungsfall;
- ordnungsgemäße Veranlagung und Verwaltung der Prämien;
- Ausstellung einer Urkunde (Polizze)

Pflichten Versicherungsnehmers:

- Prämienzahlung
- Anzeige & Auskunftspflichten
- Rettungs-, Schadensminderungspflicht

Wer kann KEIN Versicherungsvertragspartner werden?

- die versicherte Person: bildet das Risiko des Vertrages bzw in deren Interesse der Vertrag abgeschlossen wird
- Vermittler/Makler
- Bezugsberechtigte/begünstigte Person
- Pfandgläubiger/Zessionar/Vinkilargläubiger
- Geschädigter Dritter

Was versteht man unter einem Vermittlung- und einem Abschlussagenten?

- Abschlussagent: schließt mit Willen des Versicherers Verträge ab, ändert, verlängert oder kündigt diese
- Vermittlungsagent: nur zur Entgegennahme von Anträgen und Erklärungen des VN berechtigt

Wie kann ein Versicherungsvertrag aufgelöst werden und nennen Sie mind. 3 Kündigungsgründe.

- Einvernehmlich zu jedem Zeitpunkt mit jeder beliebigen Wirkung
- Tod des VN in der Krankenversicherung
- Rücktritt
- Anfechtung wegen Willenmangels (zB Arglist)
- Konkurs des Versicherers
- Kündigung des Versicherers
 - o Andauernder Zahlungsverzug
 - o (verschuldete) Obliegenheitsverletzung
 - o Erhebliche Gefahrerhöhung
 - o Kündigung nach Schaden (Hagel, Feuer, Haftpflicht...)
 - o Veräußerung der versicherten Sache
- Kündigung des VN
 - o Ablaufkündigung
 - o Kündigung im Schadensfall bei nicht ordnungsgemäßer Erledigung durch Versicherer
 - o Kündigung des Erwerbs
 - o Doppelversicherung
 - o Wegfall des versicherten Interesses

Nennen Sie mind. 5 Vertragsbedingungen.

- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- AVB der Versicherungen
- Liefer & Leistungsfristen
- Zahlungsvereinbarungen
- Ratenvereinbarung
- Bankgarantie
- Vertragsstrafe

Was versteht man unter den AGB?

Allgemeine Geschäftsbedingungen = ständig, verwendete, standardisierte Vertragsklauseln von Unternehmen

Geltung auf Grund von Parteienvereinbarungen (Normalfall) oder Gesetz (Post, Bahn)

Unternehmer können einander bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit übervorteilen

Beschreiben Sie die AGB-Kontrolle.

- Einbeziehungskontrolle: ABG-Verwender lässt deutlich erkennen, dass er die AGB in den Vertrag einbeziehen will & Möglichkeit der Kenntnisnahme der Vertragspartner
- Geltungskontrolle: Inhaltliche ungewöhnliche & benachteiligte & überraschende Klauseln
- Inhaltskontrolle: Krasses Abweichen der vertraglichen Regelung vom dispositiven Recht (zB ABGB) zu Lasten des AGB Unterworfenen

Was sind Liefer- und Leistungsfristen?

- Parteienvereinbarungen
- Natur des Rechtsgeschäftes (zB Zeitung)
- Sofort (= ohne unnötigen Aufschub)
- Bei Nichteinhaltung Verzug

Was versteht man unter einem Zahlungszeitpunkt?

- Parteienvereinbarung
- Gesetzlich = sofort= bei Übergabe der einwandfreien Ware/Leistung = Zug um Zug
-

Beschreiben Sie die Begriffe: Umtauschrecht, Vertragsstrafe und Haftrücklass

- Umtauschrecht: kein gesetzliches Recht auf Umtausch einer mangelfreien Sache – Entgegenkommen des Verkäufers; Ausnahme: Umtauschrecht wurde beim Kauf vereinbart
- Vertragsstrafe: Pönale = pauschalierter Schadenersatz bei nicht vertragsgemäßer Leistung. Neu seit UGB Reform: Richterliches Minderungsrecht auch beim Unternehmergegeschäft
- Haftrücklass: Vereinbarung, dass der Auftraggeber einen Teil des Entgeltes bis Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückbehalten darf

Beschreiben Sie die Begriffe Bankgarantie und Freizeichnung

- Bankgarantie: Schriftliche Erklärung einer Bank, dem Berechtigten bei Vorlage de Garantieschreibens ohne nähere Prüfung der geschäftlichen Hintergründe, den garantierten Betrag auszusahlen
- Freizeichen = Haftungsausschluss: Bei Personenschäden generell unzulässig; zwischen Unternehmen bei leichter Fahrlässigkeit zulässig;
Im Konsumentengeschäft muss sie bei Schäden an der vom Unternehmer zur Bearbeitung übernommener Sache individuell vereinbart sein – d.h. darf nicht im AGB vorgesehen sein. Sonst unzulässig

Was versteht man unter einer Leistungsstörung und welche Arten kennen Sie?

Erfüllung einer Schuld liegt vor bei Leistung

- in der vereinbarten Qualität
- in der vereinbarten Quantität
- am vereinbarten Ort
- zur vereinbarten Zeit

Jede Abweichung davon = Leistungsstörung

Beschreiben Sie den Verzug und dessen Rechtsfolge.

Schuldner (von Geld, einer Sache etc.) leistet nicht entsprechend der Vereinbarung = Schuldnerverzug

Der Gläubiger braucht eine vom Vertrag abweichende Leistung nicht anzunehmen

Unabhängig vom Verschulden des Schuldners, liegt ein Verschulden vor, besteht zusätzlich ein Schadensersatzanspruch des Gläubigers.

Rechtsfolge: Gläubiger kann unter Setzung einer angemessenen Frist zurücktreten.

Bei Teilverzug nur Teilrücktritt möglich --> kommt auf die Teilbarkeit der Leistung an und zwar die Teilbarkeit nach dem Parteiwillen

(Teil-)Rücktritt bei Verzug mit einer Nebenleistung auch möglich

Was versteht man unter Fixgeschäft und nennen Sie zwei Beispiele. ???

Fixgeschäft: Weder separate Erklärung des Rücktrittes noch Setzung einer Nachfrist notwendig

Gläubiger gerät in Verzug, wenn er die ordnungsgemäß angebotene Leistung nicht annimmt = bloße Obliegenheitsverletzung = kein durchsetzbarer Anspruch des Schuldners auf Abnahme seiner Leistung

Gläubiger hat aber den Mehraufwand des Schuldners (zB zusätzliche Lagerkosten) zu tragen

Möglichkeit des Schuldners, die Sache gerichtlich zu hinterlegen

Beschreiben Sie die Unmöglichkeit und dessen Rechtsfolgen.

Leistung ist dann ´unmöglich´ wenn ihr ein dauerndes Hindernis entgegensteht (zB wenn sie zerstört wurde; ein Einfuhrverbot verhängt wurde)

Rechtsfolge bei zufälliger Unmöglichkeit: Aufheben der gegenseitigen Leistungspflichten; es ist insb. keine Rücktrittserklärung notwendig

Rechtsfolge bei verschuldeter Unmöglichkeit: Rücktritt (hier gesondert zu erklären!) und allenfalls Schadenersatzansprüche

Teilunmöglichkeit & Unmöglichkeit einer Nebenleistung: analog Verzug

Beschreiben Sie die Gewährleistung.

Nach Übergabe einer Sache bzw Annahme durch den Gläubiger stehen nur mehr die Instrumente des Gewährleistungsrechtes zur Verfügung.

Gewährleistung: das Entstehen-Müssen des Schuldners für qualitative oder quantitative Mängel seines Leistungsgegenstandes (= Sachmangel) bzw. für die Nichtverschaffung der geschuldeten Rechtsposition (= Rechtsmangel)

VERSCHULDENSUNABHÄNGIG!!

Was versteht man unter einem Mangel?

Abweichen der erbrachten Leistung vom konkreten Vertrag

Was sind die Ausnahmen eines Mangels?

- Marktschreierische, nicht ernstgemeinte oder allgemein gehaltene Aussagen (zB `schmeichelweich` `verleicht Flügel` ...)
- Ebenso keine Bindung an öffentliche Äußerungen wenn
 - o Übergeber sie nicht kannte oder kennen musste
 - o Sie bei Vertragsabschluss berichtigt waren
 - o Sie den Vertragsabschluss nicht beeinflusst haben

Was versteht man unter der Aktualisierungspflicht und wo findet man sie?

Aktualisierungspflicht §7 VGG (Verbrauchergewährleistungsgesetz)

Bei digitalen Leistungen und Waren mit digitalen Elementen zB Smartphone, Smart-TV.... Müssen updates zur Verfügung gestellt werden

Ausschluss durch qualifizierten Abbedingungsmechanismus möglich

Dauer der Update-Pflicht digitaler Leistungen

- Fortlaufende Bereitstellungspflicht
 - o zB Streamingportal
 - o Dauer entspricht der Bereitstellungspflicht
 - o Bei Waren min 2 Jahre ab Übergabe
- einzeln bereitzustellende
 - o Zb E-Book mit unbefristetem Nutzungsrecht
 - o Vernünftigerweise erwartbare Zeitspann

Unterscheiden Sie die Gewährleistung im ABGB und VGG.

ABGB: Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch

VGG: Verbrauchergewährleistungsgesetz

Gewährleistung:

- ABGB: Auftreten innerhalb von 6 Monaten
- VGG: Auftreten innerhalb eines Jahres, Fortlaufende digitale Leistungen

Beschreiben Sie die Gewährleistungsbehelfe.

- Primäre Behelfe: Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des fehlenden) oder Austausch
- Sekundäre Behelfe: Preisminderung oder Vertragsauflösung

Es gilt: Vorrang der primären Behelfe

Was sind die Unterschiede zwischen Unternehmer und Verbraucher im Gewährleistungsrecht?

Verbraucher:

- Schwerwiegender Mangel
- Behebungsverweigerung
- Verzug Unternehmer
- Erhebliche Unannehmlichkeit für Verbraucher
- Verstoß gegen Nebenpflicht
- Neuerlicher Auftritt nach Behebungsversuch

Unternehmer:

- Unmöglichkeit der Mangelbehebung
- Unverhältnismäßig hoher Aufwand

Verhältnis zwischen Verbesserung und Austausch.

Verhältnis zwischen Preisminderung und Wandlung.

Nennen Sie die Gewährleistungsfristen.

Ab wann beginnt die Gewährleistungsfrist?

Wann wird die Gewährleistung ausgeschlossen?

Was versteht man unter „*Schadenersatz statt Gewährleistung*“?

Beschreiben Sie den Regress.

Was versteht man unter Garantie?